MVZ Dr. Lubos Kliniken München
Standort Klinik Bogenhausen
Denninger Str. 44 · 81679 München
Zentrales Belegungs- und Patientenmanagement (ZBM)
E-Mail: **zbm@lubos-kliniken.de** | Tel: 089 – 92794 4000 (Zentrale: 089 / 92794 0)

Datum: 07.10.2026
Patientin: Alina Steinhauer (geb. 01.09.1993)
Krankenkasse: BKK firmus (O603571189)
Stationär: 22.06.2026 – 12.07.2026
Entlass-AU Klinik: bis 19.07.2026
OP-Datum: 23.06.2026 (GA-Großoperation)
E-Mail: alina.stone@t-online.de

■ DRINGENDER SOZIALRECHTLICHER EILFALL / AKUTE EXISTENZGEFÄHRDUNG
Betreff: Bitte um sozialmedizinische Klarstellung / Bestätigung der somatischen Ursache der Arbeitsunfähigkeit (Abgrenzung von Indikationsschlüssel ICD-10 F64.0 zu Somatik Z98.8, T81.8, N99.8, R52.2)
Zweck: Auszahlung verweigerten Krankengeldes (BKK firmus) und Abwendung des Verlusts der Existenzgründung nach § 93 SGB III

Sehr geehrte Damen und Herren des Patientenmanagements, sehr geehrtes Ärzteteam der Dr. Lubos Kliniken,

zunächst möchte ich mich bei den Operateuren und dem gesamten Pflegeteam der Klinik Bogenhausen aufrichtig für die herausragende chirurgische Leistung und Fürsorge während meines stationären Aufenthalts vom 22.06.2026 bis 12.07.2026 bedanken.

Ich wende mich heute jedoch in einer **tiefen existenziellen Notlage** an Sie. Ich befinde mich unverschuldet in einer bürokratischen und sozialrechtlichen Zwickmühle zwischen Krankenkasse, Arbeitsagentur und Hausarzt, die meine gesamte wirtschaftliche Existenz vernichtet. Die **BKK firmus** verweigert mir mit Bescheid vom 01.10.2026 die Auszahlung meines Krankengeldes vollständig – und beruft sich dabei formal darauf, dass im Klinikdatensatz als Aufnahmegrund das Kürzel **ICD-10 F64.0 (Transsexualismus)** übermittelt wurde.

Ich fühle mich mit dieser Problematik derzeit unfassbar allein gelassen. Da auch meine Hausärztin sich aus Angst vor rechtlichen Konsequenzen nicht traut, die Kausalität verbindlich zu bescheinigen, sind Sie als operierende Fachklinik mein **einzig verbliebener Rettungsanker**.

1. Die dramatische sozialrechtliche Zwickmühle

• **Das Kassen-Diktat (§ 48 Abs. 2 SGB V):** Die BKK firmus genehmigte meine GA-Großoperation offiziell und verlängerte die Kostenzusage verbindlich bis 30.06.2026 in Kenntnis meines OP-Termins am 23.06.2026. Da ich jedoch im Januar 2026 nach 78 Wochen u.a. mit F64.0 ausgesteuert worden war und auf der Klinikbescheinigung erneut F64.0 steht, behauptet die Kasse rechtsmissbräuchlich, die Arbeitsunfähigkeit nach der Operation sei „dieselbe Krankheit“. Sie zahlt keinen Cent Krankengeld.
• **Ende der Arbeitsagentur-Zahlung:** Die Agentur für Arbeit Gifhorn leistete 6 Wochen Leistungsfortzahlung (§ 146 SGB III) bis zum 02.08.2026. Seit dem 03.08.2026 ist diese Leistung gesetzlich ausgelaufen.
• **Blockade durch die Hausarztpraxis (Angst vor Regressen):** Meine Hausärztin Frau Jung (Praxis Leiferde) ist zwar bereit, mich postoperativ weiter krankzuschreiben. Die Praxis weigert sich jedoch strikt, eine sozialmedizinische Kausalitäts-Stellungnahme abzugeben, da sie große **Angst vor rechtlichen Konsequenzen und Streitigkeiten mit der Krankenkasse** hat. Sie verweist mich vollumfänglich an Sie als operierende Fachklinik zurück.
• **Die zerstörerische Falle des Gründungszuschusses (§ 93 SGB III):** Ich kann mich bei der Arbeitsagentur **nicht** einfach gesund melden, um reguläres Arbeitslosengeld (ALG 1) zu beziehen:
1. *Medizinisch:* Durch postoperative Wundheilungsstörungen, akute Schmerzen und mehrfach tägliche Spülungen und Bougierungen bin ich real strikt arbeitsunfähig und nicht sitzfähig.
2. *Existenziell:* Ich verfüge bei der Arbeitsagentur über **exakt noch 150 Rest-Tage Anspruch auf Arbeitslosengeld 1**. Nach **§ 93 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB III** ist ein Restanspruch von mindestens 150 Tagen die zwingende gesetzliche Voraussetzung, um den **Gründungszuschuss** für meine geplante Existenzgründung („Mein Seelenfunke“ mit Start zum 01.11.2026) zu erhalten! Würde ich auch nur einen einzigen Tag reguläres ALG 1 verbrauchen, sinkt mein Anspruch unter 150 Tage – und mein Anspruch auf den Gründungszuschuss ist **dauerhaft und unwiderruflich vernichtet**!

• **Folge:** Seit dem 03.08.2026 habe ich keinerlei Einkünfte. Ich bin mittellos und kann Miete und Verbandsmittel nicht mehr tragen.

2. Die medizinische Realität & Rechtsprechung des Bundessozialgerichts

Nach ständiger BSG-Rechtsprechung kommt es für den Krankengeldanspruch nicht auf den verwaltungstechnischen Indikationsschlüssel der OP-Bewilligung an, sondern auf die **tatsächliche somatische Ursache der Arbeitsunfähigkeit**. Die Arbeitsunfähigkeit beruht **keinesfalls** auf einer Fortsetzung einer seelischen Beeinträchtigung (F64.0), sondern auf der massiven chirurgisch-somatischen Gewebetraumatisierung (Penektomie, Orchiektomie, Neovagina-Bildung) und den postoperativen Wund- und Heilungsprozessen.
Da am 08.10.2026 die Zahlungsfrist der Kasse abläuft und ich am 09.10.2026 **Eilantrag beim Sozialgericht (§ 86b SGG)** stellen muss, benötige ich dringend eine kurze sozialmedizinische Bestätigung Ihrer Fachklinik.

3. Formulierungsvorschlag für die Klinik (zur unkomplizierten Übernahme)

ÄRZTLICHE BESCHEINIGUNG / SOZIALMEDIZINISCHE KLARSTELLUNG
(Zur Vorlage bei der BKK firmus und beim Sozialgericht)

Patientin: Alina Steinhauer, geb. 01.09.1993 · Vers.-Nr.: O603571189 (BKK firmus)
Stationärer Aufenthalt: 22.06.2026 bis 12.07.2026 | **Entlass-AU Klinik:** bis 19.07.2026 | **OP am:** 23.06.2026

Hiermit wird ärztlich bestätigt:
1. Frau Alina Steinhauer befand sich vom 22.06.2026 bis 12.07.2026 in unserer stationären Behandlung zur Durchführung einer geschlechtsangleichenden Operation (Eingriff am 23.06.2026: Penektomie, Orchiektomie, Bildung Neovagina). Im Anschluss bestand unsererseits eine Entlass-Arbeitsunfähigkeit bis zum 19.07.2026.
2. Die stationäre Behandlungsbedürftigkeit sowie die festgestellte Arbeitsunfähigkeit beruhen **ausschließlich und unmittelbar auf den somatischen Folgen des schweren chirurgischen Eingriffs**, insbesondere der massiven Gewebetraumatisierung und den postoperativen Wundheilungsprozessen (führende somatische Diagnosen: **ICD-10 Z98.8, T81.8, N99.8, R52.2**).
3. Die im Abrechnungsdatensatz geführte Diagnose **ICD-10 F64.0** stellte ausschließlich die Indikationsgrundlage für den bewilligten Eingriff dar, begründete jedoch zu keinem Zeitpunkt die akute Arbeitsunfähigkeit. Eine Fortführung einer früheren psychischen Erkrankung lag nicht vor; es handelt sich um ein eigenständiges, rein somatisch-operatives Krankheitsgeschehen.

München, den _____ _____
(Stempel & Unterschrift behandelnde/r Ärztin / Arzt)

Dringende Bitte um Zusendung per E-Mail:
Da die Frist für das gerichtliche Eilverfahren drängt, bitte ich Sie von ganzem Herzen, mir die Bestätigung schnellstmöglich als Scan per E-Mail an **alina.stone@t-online.de** zukommen zu lassen.

Ich danke Ihnen für Ihre Menschlichkeit, Ihr Verständnis und Ihre unverzichtbare Hilfe in dieser extremen Notlage!

Mit freundlichen und dankbaren Grüßen,

Alina Steinhauer